

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2334/2533

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

โจทก์

นายชาญ รอดเจริญ กับพวก

จำเลย

นายชาญ รอดเจริญ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายสันติ แ่งสภา ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยทั้งสองขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดฐานรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 พิเคราะห์พฤติการณ์แล้วให้ลงโทษจำคุกคนละ 5 ปี จำเลยทั้งสองรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้ 1 ใน 3 คงจำคุกคนละ 3 ปี 4 เดือนข้อหาอื่นให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น

อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ (อันดับ 188,187)

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของทนายจำเลยทั้งสอง
(อันดับ 190,189)

ศาลอุทธรณ์และศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 และที่ 2ชั่วคราวตามลำดับในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ส่วนในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยทั้งสองชั่วคราวโดยตีราคาประกันคนละ 400,000 บาท (อันดับ 83,95,157,159)

คำสั่ง

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่สมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่สมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(อากาศ บำรุงชีพ-นาม ยิ้มแย้ม-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>